



P U T U S A N

Nomor 2961 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima, telah memutus perkara Anak:

Nama : **DIMAN SANJAYA alias TEBE;**
Tempat Lahir : Jia;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/29 November 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 017, RW 009, Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Anak tersebut berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 17 November 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima tanggal 11 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak DIMAN SANJAYA alias TEBE telah terbukti secara

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2961 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DIMAN SANJAYA alias TEBE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jalan Tojong-ojong Desa Selebung, Kecamatan Batukliang dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus) Paramitha Jalan TGH. Saleh Hambali Nomor 339 Bengkel Labu Api, Lombok Barat;
4. Menyatakan agar Anak DIMAN SANJAYA alias TEBE tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 2,01 (dua koma nol satu) gram;

Telah dimusnahkan pada tahap penyidikan;

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 1 (satu) pipet yang dimodif sekop Narkotika jenis sabu-sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Realme warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 18/Pid.Sus Anak/2025/PN Rbi tanggal 18 Desember 2025 yang amar lengkapnya

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2961 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak DIMAN SANJAYA alias TEBE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah beralamat di Jalan Tojong-ojong, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus) Paramitha beralamat di Jalan TGH. Saleh Hambali Nomor 339 Bengkel, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) pipet yang dimodif sekop Narkotika jenis sabu-sabu;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* Realme warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 07/PID.SUS-ANAK/2025/PT MTR tanggal 12 Januari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Anak tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 18/Pid.Sus-

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2961 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2025/PN Rbi tanggal 18 Desember 2025 dengan perbaikan sekedar mengenai amar penjatuhan hukumannya sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak DIMAN SANJAYA alias TEBE tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu berupa Rehabilitasi Sosial dan Rehabilitasi Psikososial selama 8 (delapan) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Paramitha beralamat di Jalan TGH. Saleh Hambali Nomor 339 Bengkel, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya tindakan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) pipet yang dimodif sekop Narkotika jenis sabu-sabu;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* Realme warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rbi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2961 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Januari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 26 Januari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima melalui aplikasi e-Berpadu tanggal 19 Januari 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 26 Januari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Anak dan mohon agar Anak dijatuhi pidana sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap:
 - a. Anak mengambil pesanan Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Dedi Haryadi yang dipesan dari Saksi Rifaid sebanyak 4 (empat) paket dengan berat neto 2,01 (dua koma nol satu) gram;
 - b. Anak ditangkap di rumah Saksi Dedi dengan barang bukti 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Pada saat ditangkap, Anak tidak sedang melakukan transaksi Narkotika;
 - c. Pada saat melakukan perbuatan tersebut Anak berusia 15 tahun;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2961 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, putusan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Anak memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat dan benar;
- Bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, maka perlu dipertimbangkan mengenai perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 622 Ayat (1) huruf w Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional *juncto* Ayat (15) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yang pengacuannya diganti dengan Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lebih menguntungkan bagi Anak dibandingkan dengan ketentuan Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Anak dalam perkara *a quo* diberlakukan ketentuan Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2961 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

- Bahwa dalam menentukan jenis pidana yang akan dijatuhkan, berdasarkan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan kesalahan pelaku, motif dan tujuan, sikap batin, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta pengaruh tindak pidana terhadap Korban;
- Bahwa dengan memperhatikan jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang relatif sedikit dan merupakan *first offender* serta mengingat ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dalam hal Anak dijatuhkan pidana, maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak, maka pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Anak telah tepat dan adil;
- Bahwa alasan Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dengan Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2961 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BIMA** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **23 Februari 2026** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut yang dihadiri **Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
ttd./

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Hakim Kasasi Anak,
ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2961 K/Pid.Sus/2026